



PUTUSAN

Nomor 2536/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Calpin Mirsap As Slami Bin Winarto (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/ Tgl.Lahir : 23 tahun / 22 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Temuireng RT. 002, RW. 002 Desa Temuireng Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto dan tinggal di kamar No. 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Kupang Pakis Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh berdasarkan Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;

Hal. 1 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat
Hukum bernama : EDI SANTOSO, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor
Advokat Edi Santoso, S.H. & rekan. Beralamat Kantor di Jalan Jatisari Besar
Ruko Pepiland No. XI-B, Pepelegi, waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu.**
2. Menyatakan terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 62 UURI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Keempat.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 4.160 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1.040 gram, 1.040 gram, 1.040 gram dan 1.040 gram.

Hal. 2 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 1.171,06 gram beserta bungkusnya terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 102,34 gram, 102,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya.
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya.
- 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong.
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu.
- 2 (dua) buah kotak warna orange.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya ang mohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Hal. 3 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan (Pleodoi) Terdakwa yang menyatakan Tetap pada Surat Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** bersama-sama dengan GHOFUR (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan AMBON (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di kamar No. 306 hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang Nomor 45 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi **AMBON** dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan **AMBON**, kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan **AMBON** yang bernama **GHOFUR** dan terdakwa menyanggupi permintaan **AMBON** tersebut;

Hal. 4 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi **GHOEUR** dan memberitahukan posisi terdakwa sudah didepan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga **GHOEUR** datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, **GHOEUR** menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke **Hotel Reddorz** Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kantong maka barang-barang tersebut difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON sebagai laporan mengenai barang yang diterima dari GHOEUR dan dikuasai serta disimpan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk merantaskan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu

Hal. 5 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 200 gram sehingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram tersebut didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di pertigaan pintu masuk Universitas Wijaya Kusuma dan setelah barang yang diranjaukan tersebut di foto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut ke AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa dihubungi lagi oleh Ambon dan menyuruh terdakwa untuk memisahkan daun dan biji narkotika jenis ganja dalam plastik klip sehingga setelah melaksanakan permintaan Ambon tersebut, terdakwa memasukkannya dalam tas kresek hitam dan menyimpannya dalam lemari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju daerah di dekat Universitas Wijaya Kusuma tepatnya disebelah toko Tutup untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir kemudian setelah barang ranjauan tersebut difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju kedaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dibawah Gapura untuk meranjaukan ekstasi sesuai permintaan Ambon kemudian setelah meletakkan ranjauan tersebut dan difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo **PHILIPS** warna merah muda sebanyak 184 butir selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dilahan kosong untuk meranjaukan ekstasi tersebut sesuai permintaan AMBON dan setelah barang ranjauan tersebut difoto maka foto beserta sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa

Hal. 6 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir ke dalam plastic klip menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip dan dimasukkan dalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menujuke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja dan setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir untuk diranjau ditempat tersebut kemudian setelah barang ranjauan tersebut di foto maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 118 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disebelah Toko Bunga, selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa, maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 3.882 butir ke dalam 9 (sembilan) bungkus plastic klip dan dimasukkan didalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu)

Hal. 7 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 100 butir dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut di daerah jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk menyiapkan dan segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau dengan jumlah 89 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 11 butir ekstasi didalam kotak warna orange yang terdakwa taruh didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Minggu 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang memberitahukan akan ada barang Narkotika jenis sabu turun dan terdakwa disuruh **oleh** AMBON untuk menerimanya selanjutnya setelah terdakwa menerima shareloc dari AMBON maka terdakwa langsung menuju ke tempat yang di shareloc yaitu di daerah Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tepatnya didalam tempat sampah dekat Halte dan sesampainya ditempat tujuan tersebut, terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) buah karung besar warna hitam kemudian terdakwa langsung membawa 1 buah karung besar warna hitam tersebut kembali ke kamar nomor 306 Hotel Reddorz.

- Bahwa setelah didalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa membuka dan mengeluarkan 10 (sepuluh) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total **seberat** 10.000 gram / 10 kg dari dalam karung besar warna hitam tersebut selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus plastic teh china warna hijau tersebut difoto oleh terdakwa dan foto tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada

Hal. 8 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON kemudian pada saat GHOFUR datang menemui terdakwa dan masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa meminta tas kain warna coklat yang dibawa oleh GHOFUR selanjutnya sesuai permintaan AMBON, terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau tersebut kepada GHOFUR dengan memasukkan kedalam tas kain warna coklat yang dibawa oleh GHOFUR;

- Bahwa setelah menerima 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dari terdakwa, GHOFUR langsung keluar dan pergi dari kamar no 306 Hotel Reddorz dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau beirisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 2.000 gram didaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping toko bunga kemudian setelah 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau beirisi Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa setelah meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau beirisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.000 gram, terdakwa kembali ke Hotel Reddorz dan saat berada didalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram terlebih dahulu kemudian terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram tersebut didalam springbed yang ada didalam kamar hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk menerima ranjauan dan AMBON mengirimkan sharelocnya kepada terdakwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sampai ditempat sebagaimana shareloc yang dikirimkan oleh AMBON yaitu didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di samping tempat sampah kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Nakotika jenis ekstasi berlogo TENKORAK warna merah dengan jumlah 500 butir yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian terdakwa kembali pulang ke Hotel Reddorz dan setelah berada didalam kamar nomor 306, terdakwa memecah 1

Hal. 9 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah tersebut menjadi 7 bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah dengan jumlah keseluruhnya sebanyak 500 butir sesuai perintah AMBON selanjutnya terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah sebanyak 30 butir didaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping Gereja sesuai yang diperintahkan oleh AMBON;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah sebanyak 25 butir selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah sebanyak 25 butir tersebut didaerah jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping Gereja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang memberitahukan ada barang berupa sabu turun dan terdakwa diberikan shareloc oleh AMBON tempat diranjaunya sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai shareloc yang dikirimkan oleh AMBON yaitu didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping gereja kemudian sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa sampai ditempat yang telah ditentukan dan setelah mengambil atau menerima ranjauan narkotika yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam tersebut kembali ke Hotel Reddor;

- Bahwa setelah berada didalam kamar nomor 306 Hotel Reddor, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam dan mengeluarkan isinya yaitu 6 (enam) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 1.000 gram selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh AMBON agar menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada GOFUR sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus teh china berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 3.000 gram, agar disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian sekira pukul 17.00 Wib, GHOFUR datang menemui terdakwa di

Hal. 10 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar nomor 306, GHOFUR menyerahkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebanyak 3.000 gram kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh GHOFUR selanjutnya terdakwa dan GHOFUR mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama, kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk memecah sabu-sabu dari 3 bungkus teh china tersebut menjadi 33 bungkus plastic klip terdiri dari 102,27 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 102, 34 gram, 102,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 28 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram selanjutnya setelah GHOFUR pamit untuk pulang, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh AMBON dan disuruh meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping Gereja dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke kamar nomor 306 Hotel Reddorz, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan terdakwa disuruh untuk meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah toko bunga dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa, maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram dan 3

Hal. 11 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di lahan kosong sedangkan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu diranjaukan disamping gereja dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dan 3 bungkus plastik klip sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa terdakwa pulang ke Hotel Reddorz, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungilagi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu seberat 28 gram dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disebelah toko bunga dan setelah 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian 14 (empat belas) bungkus plastic klip yang tersisa yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1.171,06 gram beserta bungkusnya terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram tersebut, terdakwa masukkan ke dalam kotak warna orange yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan masuk ke kamar nomor 306 hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa di datangi dan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar 306 yang ditempati oleh terdakwa di Hotel Reddorz tersebut, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa :

Hal. 12 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14gram beserta bungkusnya;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41gram beserta bungkusnya;
 - 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing-masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
 - 2 (dua) buah kotak warna orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi serta jenis ganja tersebut adalah milik AMBON dan terdakwa memperoleh narkotika tersebut sesuai arahan dari AMBON yang diserahkan terimakan baik secara diranjau maupun diserahkan melalui GHOFUR, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui

Hal. 13 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa, menyimpan maupun menguasai narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai psykotropika dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui akan menerima upah dari AMBON yang rencananya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07386/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 26316/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,572 gram;
- No. 26317/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,508 gram;
- No. 26318 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,561 gram;
- No. 26319 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,545 gram;
- No. 26320 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,523 gram;
- No. 26321 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,500 gram;
- No. 26322 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,465 gram;
- No. 26323 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,523 gram;
- No. 26324 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,575 gram;
- No. 26325 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,493 gram;
- No. 26326 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,558 gram;
- No. 26327 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,561 gram;
- No. 26328 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,526 gram;
- No. 26329 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram;

Hal. 14 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26330 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,562 gram;
- No. 26331 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,500 gram;
- No. 26332 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,557 gram;
- No. 26333 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,481 gram.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut diatas,(+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis Ekstasi dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 26334/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna biru logo "Telsa" dengan berat netto + 5,891 gram;
- No. 26335/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna merah logo "Philip" dengan berat netto + 6,707 gram;
- No. 26336/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Tengkorak" dengan berat netto + 3,355 gram;
- No. 26337/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru logo "Transformer" dengan berat netto $\pm$ 0,5,891 gram;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.26334/2023/NNF sampai dengan No.26335/2023/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif 3-Metilmetkatinona dan Ketamin dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar 3-Metilmetkatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Hal. 15 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



KESATU

-----Bahwa terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** bersama-sama dengan **GHO FUR** (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan **AMBON (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di kamar No. 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang no 45 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I** bukan **tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi **AMBON** dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk **REDMI** warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh **AMBON** agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan **AMBON** kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan **AMBON** yang bernama **GHO FUR** dan terdakwa menyanggupi permintaan **AMBON** tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi **GHO FUR** dan memberitahukan posisi terdakwa sudah di depan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga **GHO FUR** datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, **GHO FUR** menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke **Hotel Reddorz** jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

Hal. 16 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan masuk ke kamar nomor 306 hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa di datangi dan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar 306 yang ditempati oleh terdakwa di Hotel Reddorz tersebut, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan

Hal. 17 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya;

➤ 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;

➤ 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) bungkus bekas sabu,

➤ 2 (dua) buah kotak warna orange;

➤ 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut adalah milik AMBON dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut sesuai arahan dari AMBON yang diserahkan terimakan baik secara diranjau maupun diserahkan melalui GHOFUR. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui akan menerima upah dari AMBON yang rencananya sebesar Rp. 60.000.000,-

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07386/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :

➤ No. 26316/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,572 gram;

➤ No. 26317/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,508 gram;

➤ No. 26318 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,561 gram;

➤ No. 26319 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,545 gram;

➤ No. 26320 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,523 gram;

➤ No. 26321 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,500 gram;

➤ No. 26322 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,465 gram;

Hal. 18 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26323 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,523 gram;
- No. 26324 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,575 gram;
- No. 26325 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,493 gram;
- No. 26326 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,558 gram;
- No. 26327 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,561 gram;
- No. 26328 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,526 gram;
- No. 26329 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram;
- No. 26330 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,562 gram;
- No. 26331 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,500 gram;
- No. 26332 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,557 gram;
- No. 26333 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,481 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.No. 26316/2023/NNF, No.26317/2023 /NNF, No. 26318 /2023/NNF, No. 26319 /2023/NNF, No. 26320 /2023/NNF, No. 26321 /2023/NNF, No. 26322 /2023/NNF, No. 26323 /2023/NNF, No. 26324 /2023/NNF, No. 26325 /2023/NNF, No. 26326 /2023/NNF, No. 26327 /2023/NNF, No. 26328 /2023/NNF, No. 26329 /2023/NNF, No. 26330 /2023/NNF, No. 26331 /2023/NNF, No. 26332 /2023/NNF dan No. 26333 /2023/NNF uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis Ekstasi dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 19 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26334/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna biru logo "Telsa" dengan berat netto + 5,891 gram;
- No. 26335/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna merah logo "Philip" dengan berat netto + 6,707 gram;
- No. 26336/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Tengkorak" dengan berat netto + 3,355 gram;
- No. 26337/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru logo "Transformer" dengan berat netto $\pm 0,5,891$ gram;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti No.26334/2023/NNF sampai dengan No.26335/2023/NNF, (+) positip mengandung 3-Metilmetskatinona dan Ketamin dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti No. 26336/2023/NNF sampai dengan No. 26337/2023/NNF (+) positip mengandung MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) dan Kafein terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** bersama-sama dengan GHOFUR (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan AMBON (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di kamar No. 306 hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang no 45 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Hal. 20 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi **AMBON** dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan **AMBON** kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan **AMBON** yang bernama **GHOEUR** dan terdakwa menyanggupi permintaan **AMBON** tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi **GHOEUR** dan memberitahukan posisi terdakwa sudah di depan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga **GHOEUR** datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, **GHOEUR** menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke **Hotel Reddorz** Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;
- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika extacy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika narkotika jenis extacy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;

Hal. 21 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis extacy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

dan setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa dihubungi lagi oleh Ambon dan menyuruh terdakwa untuk memisahkan daun dan biji narkotika jenis ganja dalam plastik klip sehingga setelah melaksanakan permintaan Ambon tersebut, terdakwa memasukkannya dalam tas kresek hitam dan menyimpannya dalam lemari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan masuk ke kamar nomor 306 hotel Reddorz jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa di datangi dan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar 306 yang ditempati oleh terdakwa di Hotel Reddorz tersebut, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya;
- 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah kotak warna orange,
- 1 (satu) buah buku catatan

Hal. 22 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik AMBON dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut sesuai arahan dari AMBON yang diserahkan terimakan baik secara dirinjau maupun diserahkan melalui GHOFUR. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan terdakwa mengakui akan menerima upah dari AMBON yang rencananya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun, biji dan batang ganja tersebut dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 26338/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 17,190 gram;
 - No. 26339/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto ± 81,900 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.26338/2023/NNF dan No. 26339/2023/NNF, (+) positif ganja dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

DAN

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm)** bersama-sama dengan GHOFUR (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan AMBON (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di kamar No. 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang no 45 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara**

Hal. 23 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi **AMBON** dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan **AMBON** kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan **AMBON** yang bernama **GHOEUR** dan terdakwa menyanggupi permintaan **AMBON** tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi **GHOEUR** dan memberitahukan posisi terdakwa sudah di depan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga **GHOEUR** datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, **GHOEUR** menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke **Hotel Reddorz** Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;
- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika sabu seberat 200 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis extacy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis extacy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;

Hal. 24 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis extacy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (Sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kantong maka barang-barang tersebut difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON sebagai laporan mengenai barang yang diterima dari GHOFUR dan dikuasai serta disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 28 strip Pil HAPPY FIVE masing-masing strip berisi 10 butir dengan jumlah total sebanyak 280 butir dan sekira pukul 12.00 Wib meranjaukan 28 strip Pil HAPPY FIVE tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah pil Happy Five yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh **AMBON**, agar menyimpan sisa Pil HAPPY FIVE yaitu 67 strip masing-masing strip berisi 10 butir sehingga jumlah total 670 butir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan masuk ke kamar nomor 306 hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa di datangi dan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar 306 yang ditempati oleh terdakwa di Hotel Reddorz tersebut, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkoba dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa :

- 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah kotak warna orange,

Hal. 25 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui tablet warna orange adalah milik AMBON dan terdakwa memperolehnya sesuai arahan dari AMBON yang diserahkan terimakan baik secara diranjau maupun diserahkan melalui GHOFUR. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui akan menerima upah dari AMBON yang rencananya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil Happy Five dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut :

➤ No. 26340/2023/NNF berupa 676 (enam ratus tujuh enam) butir tablet warna orange dengan berat netto $\pm$ 125,944 gram.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.26340/2023/NNF (+) positif fluorexetamin dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Fluorextamin (terdaftar dalam golongan I nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI NURUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CALPIN MIRSAP AS SLAMI bin WINARTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Hal. 26 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan satu tim diantaranya saksi Agung Sujadmiko;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar no. 306 Hotel Reddorz tersebut ditemukan barang bukti narkotika dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya;
 - 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing-masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic teh Cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Hal. 27 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 2 (dua) buah kotak warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, Ganja dan Pil Psikotropika tersebut dari AMBON (DPO), yaitu :

- **Pertama** pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menerima narkoba dari Ambon yang diserahkan langsung oleh kurir yaitu Abdul Ghofur di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkoba jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir

setelah itu terdakwa pecah-pecah lalu diserahkan kepada pembeli secara ranjau sesuai dengan petunjuk dari Ambon;

- **Kedua** terdakwa menerima Narkoba jenis sabu pada tanggal 27 Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 10.000 gram / 10 kg beserta bungkusnya dari AMBON dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk AMBON yaitu didaerah Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tepatnya didalam tempat sampah dekat Halte, setelah itu

Hal. 28 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diminta oleh Ambon untuk meranjau 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan permintaan Ambon, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya agar diserahkan kepada GHOFUR dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk dari AMBON, kemudian untuk sisanya 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya agar disimpan sambil menunggu petunjuk AMBON (DPO) selanjutnya.

- **Ketiga** pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan 1.000 gram per bungkusnya yang dibungkus dalam satu tas kresek warna hitam didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jl. Dukuh Kupang Kel. Dukuh kupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya tepatnya disamping gereja sesuai petunjuk dari Ambon. Setelah itu terdakwa diminta oleh Ambon untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya kepada GHOFUR dengan cara bertemu langsung didalam kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya, sedangkan untuk sisanya yaitu 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya terdakwa pecah-pecah dan diserahkan kepada pembeli secara ranjau sesuai petunjuk dari Ambon.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi, ganja dan psikotropika jenis happy five dari Ambon adalah untuk mendapatkan upah dari AMBON yang rencananya terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai dengan petunjuk Ambon dan terdakwa baru menerima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal. 29 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan Ambon ke akun DANA milik terdakwa sebagai upah bulan Juli hingga September karena narkoba belum habis diranja;

- Bahwa terdakwa bermufakat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta psikotropika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI ABDUL GHOFUR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Calpin, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkoba jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir kepada Terdakwa Calpin dengan cara bertemu langsung di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong (DPO)

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Bagong diminta untuk menyiapkan barang berupa Narkoba jenis sabu, ekstasi, ganja dan psikotropika jenis pil happy five agar diserahkan kepada Terdakwa Calpin dan saksi menyetujuinya, setelah itu saksi diminta Bagong berangkat menuju ke depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, sesampainya didepan rumah sakit tersebut saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Calpin lalu menyerahkan Narkoba yang sudah

Hal. 30 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir;

- Bahwa saksi telah menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Calpin sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan petunjuk Bagong yaitu **pertama** pada tanggal 27 Agustus 2023 saksi telah menerima 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya dari Terdakwa Calpin dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya, **kedua** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi telah menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya dari Terdakwa Calpin dengan cara bertemu langsung didalam kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya, selanjutnya Terdakwa Calpin dan saksi Abdul Ghofur mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa perbuatan saksi menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima saksi melalui Terdakwa Calpin tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda jatim di dalam kamar nomor

Hal. 31 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar no. 306 Hotel Reddorz tersebut ditemukan barang bukti narkoba dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya;
- 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing-masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
- 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong;

Hal. 32 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 2 (dua) buah kotak warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, Ganja dan Pil Psikotropika tersebut dari AMBON (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi AMBON dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan AMBON, kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan AMBON yang bernama GHOFUR dan terdakwa menyanggupi permintaan AMBON tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi GHOFUR dan memberitahukan posisi terdakwa sudah didepan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga GHOFUR datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, GHOFUR menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkoba jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 200 gram;

Hal. 33 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kantong maka barang-barang tersebut difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON sebagai laporan mengenai barang yang diterima dari GHOFUR dan dikuasai serta disimpan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram sehingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram tersebut didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di pertigaan pintu masuk Universitas Wijaya Kusuma dan setelah barang yang diranjaukan tersebut di foto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut ke AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa dihubungi lagi oleh Ambon dan menyuruh terdakwa untuk memisahkan daun dan biji narkotika jenis ganja dalam plastik klip sehingga setelah melaksanakan permintaan Ambon tersebut, terdakwa memasukkannya dalam tas kresek hitam dan menyimpannya dalam lemari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju daerah di dekat Universitas Wijaya Kusuma tepatnya disebelah toko Tutup untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir kemudian setelah barang ranjauan tersebut difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200

Hal. 34 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju kedaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dibawah Gapura untuk meranjaukan ekstasi sesuai permintaan Ambon kemudian setelah meletakkan ranjauan tersebut dan difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 184 butir selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dilahan kosong untuk meranjaukan ekstasi tersebut sesuai permintaan AMBON dan setelah barang ranjauan tersebut difoto maka foto beserta sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa memasukkan ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir ke dalam plastic klip menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip dan dimasukkan dalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja dan setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir untuk diranjau ditempat tersebut kemudian setelah barang ranjauan tersebut di foto maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 118 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu)

Hal. 35 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disebelah Toko Bunga, selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa, maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 3.882 butir ke dalam 9 (sembilan) bungkus plastic klip dan dimasukkan didalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 100 butir dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut di daerah jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk menyiapkan dan segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau dengan jumlah 89 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 11 butir ekstasi didalam kotak warna orange yang terdakwa taruh didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 28 strip Pil HAPPY FIVE masing-masing strip berisi 10 butir dengan jumlah total sebanyak 280 butir dan sekira pukul 12.00 Wib meranjaukan 28 strip Pil

Hal. 36 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPPY FIVE tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah pil Happy Five yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON, agar menyimpan sisa Pil HAPPY FIVE yaitu 67 strip masing-masing strip berisi 10 butir sehingga jumlah total 670 butir;

- Bahwa pada hari Minggu 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang memberitahukan akan ada barang Narkotika jenis sabu turun dan terdakwa disuruh oleh AMBON untuk menerimanya selanjutnya setelah terdakwa menerima shareloc dari AMBON maka terdakwa langsung menuju ke tempat yang di shareloc yaitu didaerah Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tepatnya didalam tempat sampah dekat Halte dan sesampainya ditempat tujuan tersebut, terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) buah karung besar warna hitam kemudian terdakwa langsung membawa 1 buah karung besar warna hitam tersebut kembali ke kamar nomor 306 Hotel Reddorz.

- Bahwa setelah didalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa membuka dan mengeluarkan 10 (sepuluh) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total seberat 10.000 gram / 10 kg dari dalam karung besar warna hitam tersebut selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus plastic teh china warna hijau tersebut difoto oleh terdakwa dan foto tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON kemudian pada saat GHOFUR datang menemui terdakwa dan masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa meminta tas kain warna coklat yang dibawa oleh GHOFUR selanjutnya sesuai permintaan AMBON, terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau tersebut kepada GHOFUR dengan memasukkan kedalam tas kain warna coklat yang dibawa oleh GHOFUR;

- Bahwa setelah menerima 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dari terdakwa, GHOFUR langsung keluar dan pergi dari kamar no 306 Hotel Reddorz dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 2.000 gram didaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya

Hal. 37 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping toko bunga kemudian setelah 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa setelah meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.000 gram, terdakwa kembali ke Hotel Reddorz dan saat berada didalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram terlebih dahulu kemudian terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.000 gram tersebut di dalam springbed yang ada didalam kamar hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk menerima ranjauan dan AMBON mengirimkan sharelocnya kepada terdakwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sampai ditempat sebagaimana shareloc yang dikirimkan oleh AMBON yaitu di daerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di samping tempat sampah kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah dengan jumlah 500 butir yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian terdakwa kembali pulang ke Hotel Reddorz dan setelah berada didalam kamar nomor 306, terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah tersebut menjadi 7 bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah dengan jumlah keseluruhnya sebanyak 500 butir sesuai perintah AMBON selanjutnya terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah sebanyak 30 butir di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping Gereja sesuai yang diperintahkan oleh AMBON;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON yang menyuruh terdakwa untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah sebanyak 25 butir selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENGGORAK warna merah

Hal. 38 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar nomor 306, GHOFUR menyerahkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa sehingga terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebanyak 3.000 gram kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh GHOFUR selanjutnya terdakwa dan GHOFUR mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama, kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk memecah sabu-sabu dari 3 bungkus teh china tersebut menjadi 33 bungkus plastic klip terdiri dari 102,27 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 102, 34 gram, 102,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100

Hal. 39 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 28 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram selanjutnya setelah GHOFUR pamit untuk pulang, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh AMBON dan disuruh meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disamping Gereja dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke kamar nomor 306 Hotel Reddorz, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan terdakwa disuruh untuk meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah toko bunga dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa, maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang setiap bungkusnya seberat 100 gram kemudian sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa meranjaukan 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di lahan kosong sedangkan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu diranjaukan disamping gereja dan setelah 5 (lima) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dan 3 bungkus plastik klip sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa terdakwa pulang ke Hotel Reddorz, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu seberat 28 gram dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disebelah toko bunga dan setelah 1 (satu) bungkus plastic klip

Hal. 40 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian 14 (empat belas) bungkus plastic klip yang tersisa yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1.171,06 gram beserta bungkusnya terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram tersebut, terdakwa masukkan ke dalam kotak warna orange yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 hotel Reddorz;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi, ganja dan psikotropika jenis happy five dari Ambon adalah untuk mendapatkan upah dari AMBON yang rencananya terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai dengan petunjuk Ambon dan terdakwa baru menerima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirimkan Ambon ke akun DANA milik terdakwa sebagai upah bulan Juli hingga September karena narkotika belum habis diranjau semua;
- Bahwa terdakwa bermufakat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta psikotropika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim di dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar no. 306 Hotel Reddorz tersebut ditemukan barang bukti narkotika dari dalam kotak orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa:

Hal. 41 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya;
 - 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing-masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
 - 2 (dua) buah kotak warna orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi, Ganja dan Pil Psikotropika tersebut dari AMBON (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi AMBON dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya

Hal. 42 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan AMBON, kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan AMBON yang bernama GHOFUR dan terdakwa menyanggupi permintaan AMBON tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi GHOFUR dan memberitahukan posisi terdakwa sudah didepan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga GHOFUR datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, GHOFUR menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

Hal. 43 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika Dan Ketiga melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa

Hal. 44 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Calpin Mirsap As Slami Bin Winarto (Alm) sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Para Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda jatim di dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya; pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114 dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar no. 306 Hotel Reddorz tersebut ditemukan barang bukti narkotika dari dalam kotak

Hal. 45 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar 306 Hotel Reddorz berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1.171,06 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 10,34 gram, 10,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya;
- 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing-masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir;
- 4 (empat) bungkus plastic teh cina warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4.160 gram beserta bungkusnya dan telah disisihkan masing-masing tiap bungkus sebanyak 5 (lima) gram untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 2 (dua) buah kotak warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan.

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi, Ganja dan Pil Psikotropika tersebut dari AMBON (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi

Hal. 46 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON dengan nomor 081333997670 di HP terdakwa merk REDMI warna biru dengan simcard nomor +447441410114 selanjutnya terdakwa disuruh oleh AMBON agar besok menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan AMBON, kemudian terdakwa diberi nomor kontak orang suruhan AMBON yang bernama GHOFUR dan terdakwa menyanggupi permintaan AMBON tersebut, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa berada di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi GHOFUR dan memberitahukan posisi terdakwa sudah didepan RSUD Bhakti Dharma Husada sehingga GHOFUR datang menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, GHOFUR menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau dan menyuruh terdakwa agar segera pergi dengan membawa kantong kain tersebut, sehingga terdakwa langsung kembali ke Hotel Reddorz Jalan Dukuh Kupang No. 45 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan sesampainya di Hotel Reddorz, terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut masuk ke dalam kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

Setelah di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

Hal. 47 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kantong maka barang-barang tersebut difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON sebagai laporan mengenai barang yang diterima dari GHOFUR dan dikuasai serta disimpan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram sehingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram tersebut didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di pertigaan pintu masuk Universitas Wijaya Kusuma dan setelah barang yang diranjaukan tersebut di foto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut ke AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa dihubungi lagi oleh Ambon dan menyuruh terdakwa untuk memisahkan daun dan biji narkotika jenis ganja dalam plastik klip sehingga setelah melaksanakan permintaan Ambon tersebut, terdakwa memasukkannya dalam tas kresek hitam dan menyimpannya dalam lemari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak memilki, menyimpan dan/atau membawa Psikotroika I" ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Hal. 48 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Calpin Mirsap As Slami Bin Winarto (Alm) sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Para Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotroika I” ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong kain, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram;

Hal. 49 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir.

dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kantong maka barang-barang tersebut difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON sebagai laporan mengenai barang yang diterima dari GHOFUR dan dikuasai serta disimpan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMBON dan disuruh untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram sehingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram tersebut didaerah dekat Universitas Wijaya Kusuma Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di pertigaan pintu masuk Universitas Wijaya Kusuma dan setelah barang yang diranjaukan tersebut di foto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut ke AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa dihubungi lagi oleh Ambon dan menyuruh terdakwa untuk memisahkan daun dan biji narkotika jenis ganja dalam plastik klip sehingga setelah melaksanakan permintaan Ambon tersebut, terdakwa memasukkannya dalam tas kresek hitam dan menyimpannya dalam lemari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju daerah di dekat Universitas Wijaya Kusuma tepatnya disebelah toko Tutup untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir kemudian setelah barang ranjauan tersebut difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;

Hal. 50 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 200 butir, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju kedaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dibawah Gapura untuk meranjaukan ekstasi sesuai permintaan Ambon kemudian setelah meletakkan ranjauan tersebut dan difoto maka terdakwa mengirimkan foto tersebut dan shareloc kepada Ambon;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ektasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 184 butir selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya dilahan kosong untuk meranjaukan ekstasi tersebut sesuai permintaan AMBON dan setelah barang ranjauan tersebut difoto maka foto beserta sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa memasukkan ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 4.416 butir ke dalam plastic klip menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip dan dimasukkan dalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja dan setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir untuk diranjau ditempat tersebut kemudian setelah barang ranjauan tersebut di foto maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 118 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut

Hal. 51 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 500 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan ekstasi tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya disebelah Toko Bunga, selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa, maka foto dan sharelocnya dikirimkan oleh terdakwa kepada AMBON, kemudian setelah sampai di kamar nomor 306 Hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa ekstasi berlogo TESLA warna biru sebanyak 3.882 butir ke dalam 9 (sembilan) bungkus plastic klip dan dimasukkan didalam kotak warna orange dan disimpan didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 100 butir dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut di daerah jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk menyiapkan dan segera meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau dengan jumlah 89 butir dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau tersebut didaerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya sebelah Gereja selanjutnya setelah ekstasi yang diranjaukan tersebut difoto oleh terdakwa maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON kemudian setelah sampai di dalam kamar nomor 306 hotel Reddorz, terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau sebanyak 11 butir ekstasi didalam kotak warna orange yang terdakwa taruh didalam lemari yang ada di kamar nomor 306 Hotel Reddorz;

Hal. 52 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON untuk segera meranjaukan 28 strip Pil HAPPY FIVE masing-masing strip berisi 10 butir dengan jumlah total sebanyak 280 butir dan sekira pukul 12.00 Wib meranjaukan 28 strip Pil HAPPY FIVE tersebut di daerah Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya tepatnya di sebelah Gereja selanjutnya setelah pil Happy Five yang diranjaukan tersebut difoto maka foto dan sharelocnya dikirim oleh terdakwa kepada AMBON;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON, agar menyimpan sisa Pil HAPPY FIVE yaitu 67 strip masing-masing strip berisi 10 butir sehingga jumlah total 670 butir;
- Bahwa pada hari Minggu 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AMBON yang memberitahukan akan ada barang Narkotika jenis sabu turun dan terdakwa disuruh oleh AMBON untuk menerimanya selanjutnya setelah terdakwa menerima shareloc dari AMBON maka terdakwa langsung menuju ke tempat yang di shareloc yaitu didaerah Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tepatnya didalam tempat sampah dekat Halte dan sesampainya ditempat tujuan tersebut, terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) buah karung besar warna hitam kemudian terdakwa langsung membawa 1 buah karung besar warna hitam tersebut kembali ke kamar nomor 306 Hotel Reddorz.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri a Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah

Hal. 53 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Calpin Mirsap As Slami Bin Winarto (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Calpin Mirsap As Slami Bin Winarto (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 4.160 gram beserta

Hal. 54 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



bungkusnya terdiri dari 1.040 gram, 1.040 gram, 1.040 gram dan 1.040 gram.

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 1.171,06 gram beserta bungkusnya terdiri dari 102,37 gram, 102,37 gram, 102,35 gram, 102,35 gram, 102,34 gram, 102,34 gram, 102,31 gram, 102,27 gram, 102,14 gram, 95,46 gram, 81,38 gram, 50,85 gram, 20,63 gram dan 1,90 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat 18,17 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi batang ganja dengan berat 98,14 gram beserta bungkusnya.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo PHILIPS warna merah muda 4.416 butir dengan berat kotor total 1.500,36 gram beserta bungkusnya.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TESLA warna biru 3.882 butir dengan berat kotor total 1.329,38 gram beserta bungkusnya.
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TENKORAK warna Merah 445 butir dengan berat kotor total 152,75 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ekstasi berlogo TRANSFORMER warna hijau 11 butir dengan berat kotor total 4,41 gram beserta bungkusnya.
- 67 (enam puluh tujuh) strip pil Happy Five masing masing strip berisi 10 butir, dengan jumlah total 670 butir.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong.
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu.
- 2 (dua) buah kotak warna orange.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI warna biru beserta simcardnya +44 7441410114.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 55 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh kami **Sudar, S.H.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H.MHum.** dan **Mangapul, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri **Darwis, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H.MHum.

Sudar, S.H.MHum.

Mangapul, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH. 🇮🇩

Hal. 56 Putusan No. 2536/Pid.Sus/2023/PN. Sby.